

刑法
No.294

H30-10 (配点: 3)

月 日

月 日

強盗致傷罪に関する次の各【見解】AないしDに従って後記各【事例】IないしⅢにおける甲の罪責を検討し、後記1から5までの各【記述】のうち、正しいものを2個選びなさい。

【見 解】

- A. 致傷結果は、強盗の機会に行われた行為から発生すれば足りる。
- B. 致傷結果は、強盗の手段である暴行から発生する必要がある。
- C. 致傷結果は、強盗の手段である暴行のほか、強盗の機会に行われた行為のうち、強盗行為とその性質上密接な関連性を有する行為から発生する必要がある。
- D. 致傷結果は、強盗の手段である暴行のほか、強盗の機会に刑法第238条所定の目的で行う暴行から発生する必要がある。

【事 例】

- I. 甲は、自らの強盗の犯行を乙に目撃されたところ、犯行の翌日、犯行現場から約10キロメートル離れた路上において、たまたま乙に発見され、乙に捕まらないようにするため、乙の顔面を拳骨で多数回殴打し、乙に傷害を負わせた。
- II. 甲は、乙から金品を強取することを丙と計画し、丙と共に乙方に侵入して乙から金品を強取したが、その直後、乙方において、丙に対する日頃の不満を解消するためだけに、丙の顔面を拳骨で多数回殴打し、丙に傷害を負わせた。
- III. 甲は、乙から金品を強取することを計画し、乙方に侵入して乙に包丁を突き付けて金品を要求したが、これに乙が応じなかったため、金品強取を諦めて逃走しようとしたところ、乙から金品を強取できなかった腹いせに、乙とは別の部屋で寝ていた1歳の丙の腹部を多数回蹴り付け、丙に傷害を負わせた。

【記 述】

- 1. Aの見解によれば、事例IからⅢのいずれでも強盗致傷罪が成立する。
- 2. Bの見解によれば、事例IからⅢのいずれでも強盗致傷罪が成立しない。
- 3. Cの見解によれば、事例IIでは強盗致傷罪が成立しない。
- 4. Dの見解によれば、事例Iでは強盗致傷罪が成立する。
- 5. Dの見解によれば、事例Ⅲでは強盗致傷罪が成立する。

No294	強盗致傷罪	正答率
H30-10	正解 2、3 (順不同)	88%

1 誤っている

本記述は、Aの見解によれば、事例Ⅰにおいても強盗致傷罪（240条）が成立するとしている点で、誤っている。見解Aは、強盗致傷罪における致傷結果は、強盗の機会に行われた行為から発生すれば足りるとするものである（機会説）。

事例Ⅰにおいては、甲が乙に発見されたのは、犯行の翌日かつ犯行現場から約10キロメートルの地点であり、甲の強盗の犯行から時間的・場所的にも大きく離隔した時点である。そうだとすれば、その時点で行われた甲の暴行により乙に傷害という致傷結果が生じていても、強盗の機会に行われた甲の行為から致傷結果が発生したとはいえない。よって、見解Aによれば、事例Ⅰでは強盗致傷罪は成立しない。

事例Ⅱにおいては、甲は、乙から金品を強取した直後、乙方内という犯行現場と同一の場所という時間的・場所的接着性が認められる時点で、丙に暴行を加え丙に致傷結果が生じている。したがって、強盗の機会に行われた甲の行為から致傷結果が生じたといえる。よって、見解Aによれば、事例Ⅱでは強盗致傷罪が成立する。

事例Ⅲにおいては、甲が丙に傷害を負わせた行為は、強盗直後に、犯行現場である乙方内の別の部屋で行われているから、時間的・場所的接着性が認められ、強盗の機会に行われた甲の行為から致傷結果が生じているといえる。よって、見解Aによれば、事例Ⅲでは強盗致傷罪が成立する。

2 正しい

見解Bは、強盗致傷罪（240条）における致傷結果は、強盗の手段である暴行から発生する必要があるとするものである（手段説）。

事例Ⅰにおいては、甲が乙に対して暴行に及んだのは、犯行の翌日かつ犯行現場から約10キロメートルの地点であり、強盗の手段たる暴行に基づくものではない。よって、見解Bによれば、事例Ⅰでは強盗致傷罪は成立しない。

事例Ⅱにおいては、甲は、乙から金品を強取した直後という強盗罪の「暴行」行為が終了した後、乙方において丙に対する日頃の不満を解消するためだけに丙に暴行を加えているので、強盗の手段たる「暴行」から丙の致傷結果が生じたとはいえない。よって、見解Bによれば、事例Ⅱでは強盗致傷罪は成立しない。

事例Ⅲにおいては、甲は、金品強取を諦めて逃走しようとした際に、腹いせのために行った丙への暴行行為により、丙の致傷結果が生じているから、強盗の手段たる「暴行」により丙の致傷結果が生じたとはいえない。よって、見解Bによれば、事例Ⅲ強盗致傷罪は成立しない。したがって、本記述は正しい。

3 正しい

見解Cは、強盗致傷罪（240条）における致傷結果は、強盗の手段である暴行のほか、強盗の機会に行われた暴行のうち、強盗行為とその性質上密接な関連性を有する行為から発生する必要があるとするものである（密接関連性説）。

事例Ⅱにおいて、まず、甲の暴行は強盗の手段である「暴行」によるものではない（肢2解説参照）。次に、甲の暴行は、乙方において丙に対する日ごろの不満を解消するためという、強盗という犯罪遂行とは関わりのない目的のためになされ、犯罪意思の連続が認められない上、被害者も強盗被害者とは異なる丙への暴行であるので、強盗の機会に行われた暴行のうち強盗行為とその性質上密接な関連性を有する行為から丙の致傷結果が生じたとはいえない。よって、Cの見解によれば、事例Ⅱでは強盗致傷罪は成立しない。したがって、本記述は正しい。

4 誤っている

見解Dは、強盗致傷罪（240条）における致傷結果は、強盗の手段である暴行のほか、強盗の機会に238条所定の目的で行う暴行から発生する必要があるとするものである（拡張手段説又は拡張された手段説）。すなわち、強盗致傷罪の成立範囲を強盗の手段たる暴行と事後強盗類似の状況における暴行から致傷結果が生じた場合に限定する。

事例Iにおいて、甲の暴行による乙の傷害は、犯行の翌日、犯行現場から約10キロメートルの地点という、時間的、場所的に強盗から大きく離れて行われ、強盗の手段でもなく強盗の機会に行うものでもない暴行から乙の致傷結果が生じているにすぎない。したがって、強盗の手段である暴行及び強盗の機会に238条所定の目的で行う行為から致傷結果が発生したとはいえない。よって、見解Dによれば、事例Iでは強盗致傷罪は成立しない。したがって、本記述は誤っている。

5 誤っている

見解Dの内容は、肢4の解説の通りである。事例Ⅲにおいて、まず、甲の暴行が強盗の手段により行われたものではないことは、肢2解説の通りである。次に、甲が丙に暴行を加えた目的は、乙から金品を強取できなかった腹いせであるから、238条所定の目的で行われた暴行とはいえない。よって、見解Dによれば、事例Ⅲでは強盗致傷罪（240条）は成立しない。したがって、本記述は誤っている。

以上により、正しい記述は2と3であり、したがって、正解は肢2と肢3（順不同）となる。